

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1524/2539

พนักงานอัยการจังหวัดยะลา  
นาย ดาบตำรวจ วิเชียร ทองอร่าม

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 288

จำเลยกับผู้ตายเป็นสามีภริยากันทะเลาะกันอยู่เสมอเนื่องจากความหึงหวงโดยผู้ตายเคยด่าว่าและทุบตีจำเลยเป็นประจำดังนั้นลำพังการที่ผู้ตายด่าว่าจำเลยในวันเกิดเหตุและขอย่ำกัันเรียกร้องเงินจากจำเลยจึงไม่ใช่เหตุขัดแย้งอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมการที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจึงไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72

---

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2536 เวลา กลางคืนหลัง เที่ยง จำเลย ใช้ อาวุธปืน เล็ก กล ขนาด .223 (5.56 มม.) ยิงนางสาว กิตติยา นาเมือง ผู้ตาย หลาย นัด โดย เจตนาฆ่า กระสุนปืน ถูก ที่ แขน ซ้าย เต้านม ซ้าย และ กลาง หลัง เป็นเหตุ ให้ ผู้ตาย ถึงแก่ความตายเหตุ เกิด ที่ ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 และ ริป ปลอก กระสุนปืนลูกกระสุนปืน และ เศษ ลูกกระสุนปืน ของกลาง คืบ ของกลางอื่น แก่ เจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 18 ปี ริบ ปลอก กระสุนปืนหัว กระสุนปืน และ  
เศษ หัว กระสุนปืน ของกลาง คืบ ของกลาง อื่น แก่ เจ้าของ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย เคย ประกอบคุณงามความดี  
และ คำให้การ จำเลย เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณามีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ  
ให้ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง จำคุก 12 ปี นอกจาก  
ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า ตาม วัน เวลา เกิดเหตุตั้ง ฟ้อง จำเลย  
ใช้ อาวุธปืน ยิง ผู้ตาย เป็นเหตุ ให้ ผู้ตาย ถึงแก่ความตายปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม  
ฎีกา จำเลย ข้อ แรก มี ว่า การ ที่ จำเลย ยิง ผู้ตายเป็น การกระทำ โดย บันดาล  
โทสะ หรือไม่ เห็นว่า จำเลย กับ ผู้ตายซึ่ง เป็น สามี ภริยา ทะเลาะ กัน อยู่ เสมอ  
เนื่องจาก ความ หึงหวงโดย ผู้ตาย เคย ด่า ว่า และ ทูบตี จำเลย เป็น ประจำ ดังนั้น  
ล้าพัง การ ที่ผู้ตาย ด่า ว่า จำเลย ใน วันเกิดเหตุ และ ขอ หย่า กัน เรียกร้อง จาก  
จำเลยจึง ไม่ใช่เหตุ ช่มเหง อย่างร้ายแรง ด้วย เหตุ อัน ไม่เป็นธรรม การ ที่ จำเลย  
ใช้ อาวุธปืน ยิง ผู้ตาย จึง ไม่เป็น การกระทำ โดย บันดาลโทสะ ตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 72

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กิริติยุดิ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ